



PUTUSAN

NOMOR : 549/PID.SUS/2018/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUWADI ALS GONDRONG BIN SALKA ;
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 08 November 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Ciketing Timur Rt. 002 Rw.004 Kelurahan
Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota
Bekasi, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/357/II/2018 tanggal 26 Februari I 2018 ;

Terdakwa SUWADI ALS GONDRONG BIN SALKA ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Putusan No.549/PID.Sus/2018/PN.Bks, hal : 1 dari 10 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar uraian Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUWADI ALIAS GONDRONG BIN SALK, bersalah melakukan tindak pidana “ yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. “ sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWADI ALIAS GONDRONG BIN SALK pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna merah , sarung pisau berwarna hitam panjang $\pm$ 15 Cm dan 1 (satu) tas pinggang warna hitam merek Cortec Sport dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SUWADI ALS GONDRONG BIN SALK pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2018 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Parkiran Alfamart Jl. Jatiasih Raya Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi atau setidaknya di suatu tempat yang tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan , menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan

Putusan No.549/PID.Sus/2018/PN.Bks, hal : 2 dari 10 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 bersama saksi Daman als Idut bin Aja akan melakukan menjual mobil merk Daihatsu Xenia No. Pol B- 1744-FVI kemudian dipakiran Alfamart Jatiasih Kota Bekasi mereka turun dari mobil kemudian ditangkap oleh anggota polisi dari Polda Metro jaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual mobil yang tidak dilengkapi surat kendaraan, ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa ditemukan membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang berwarna merah sarung pisau berwarna hitam panjang $\pm$ 15 Cm yang disimpan dalam 1 (satu) tas kecil dipinggang warna hitam merk Cortec Sport , kemudian ditanyakan pemiliknya terdakwa mengakui miliknya dan tidak ada ijin memilikinya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951 .

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

SAKSI I. RODENTUS LEONARDUS H :

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya tanggal 26 Februari tahun 2018 dibenarkan untuk seluruhnya.
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Parkiran Alfamart Jl. Jatiasih Raya Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi terdakwa ditangkap telah menyimpan dan memiliki 1 (satu) bilah pisau bergagang berwarna merah sarung pisau berwarna hitam panjang $\pm$ 15 Cm yang disimpan dalam 1 (satu) tas kecil dipinggang warna hitam merk Cortec Sport dibawa terdakwa secara melawan hukum.
- Bahwa saksi awalnya saksi bersama temannya saksi Michael Baransano polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual mobil yang tidak dilengkapi surat kendaraan, ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa ditemukan membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang berwarna merah sarung pisau berwarna hitam panjang $\pm$ 15 Cm yang disimpan dalam 1 (satu) tas kecil dipinggang warna

Putusan No.549/PID.Sus/2018/PN.Bks, hal : 3 dari 10 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam merk Cortec Sport , kemudian ditanyakan pemiliknya terdakwa mengakui miliknya dan tidak ada ijin memilikinya.

- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi pada saat menangkap bersama saksi Daman als Idut bin Aja akan melakukan menjual mobil merk Daihatsu Xenia No. Pol B- 1744-FVI kemudian dipikiran Alfamart Jatiasih Kota Bekasi mereka turun dari mobil kemudian ditangkap anggota polisi Polda metro Jaya.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa menyimpanmembawa 1 (satu) bilah pisau bergagang berwarna merah sarung pisau berwarna hitam panjang $\pm$ 15 Cm yang disimpan dalam 1 (satu) tas kecil dipinggang warna hitam merk Cortec Sport , kemudian ditanyakan pemiliknya terdakwa mengakui miliknya dan tidak ada ijin memilikinya.
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukan oleh Jaksa Penuntut umum dalam persidangan berupa : 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna merah , sarung pisau berwarna hitam panjang $\pm$ 15 Cm dan 1 (satu) tas pinggang warna hitam merek Cortec Sport oleh saksi dan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. MICHAEL BARANSANO :

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya tanggal 26 Februari tahun 2018 dibenarkan untuk seluruhnya.
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Parkiran Alfamart Jl. Jatiasih Raya Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi terdakwa ditangkap telah menyimpan dan memiliki 1 (satu) bilah pisau bergagang berwarna merah sarung pisau berwarna hitam panjang $\pm$ 15 Cm yang disimpan dalam 1 (satu) tas kecil dipinggang warna hitam merk Cortec Sport dibawa terdakwa secara melawan hukum.
- Bahwa saksi awalnya saksi bersama temannya saksi Rodentus Leonardus H polisi mendapat infomasi dari masyarakat bahawa akan ada transaksi jual mobilyang tidak dilengkapi surat kendaraan, ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terdakwa ditemukan membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang berwarna merah sarung pisau berwarna hitam panjang $\pm$ 15 Cm yang disimpan dalam 1 (satu) tas kecil dipinggang warna hitam merk Cortec Sport , kemudian ditanyakan pemiliknya terdakwa mengakui miliknya dan tidak ada ijin memilikinya. Selanjutnya terdakwa dan

Putusan No.549/PID.Sus/2018/PN.Bks, hal : 4 dari 10 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa saksi pada saat menangkap bersama saksi Daman als Idut bin Aja akan melakukan menjual mobil merk Daihatsu Xenia No. Pol B- 1744-FVI kemudian dipakiran Alfamart Jatiasih Kota Bekasi mereka turun dari mobil kemudian ditangkap anggota polisi Polda metro Jaya.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa menyimpanmembawa 1 (satu) bilah pisau bergagang berwarna merah sarung pisau berwarna hitam panjang $\pm$ 15 Cm yang disimpan dalam 1 (satu) tas kecil dipinggang warna hitam merk Cortec Sport , kemudian ditanyakan pemiliknya terdakwa mengakui miliknya dan tidak ada ijin memilikinya.
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukan oleh Jaksa Penuntut umum dalam persidangan berupa : 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna merah , sarung pisau berwarna hitam panjang $\pm$ 15 Cm dan 1 (satu) tas pinggang warna hitam merek Cortec Sport oleh saksi dan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa SUWADI ALIAS GONDONG BIN SALKa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Parkiran Alfamart Jl. Jatiasih Raya Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi terdakwa ditangkap telah menyimpan dan memiliki 1 (satu) bilah pisau bergagang berwarna merah sarung pisau berwarna hitam panjang $\pm$ 15 Cm yang disimpan dalam 1 (satu) tas kecil dipinggang warna hitam merk Cortec Sport dibawa terdakwa secara melawan hukum.
- Bahwa Awalnya terdakwa pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 bersama saksi Daman als Idut bin Aja akan melakukan menjual mobil merk Daihatsu Xenia No. Pol B- 1744-FVI kemudian dipakiran Alfamart Jatiasih Kota Bekasi mereka turun dari mobil kemudian ditangkap oleh anggota polisi dari Polda Metro jaya yang sebelumnya mendapat infomasi dari masyarakat bahawa akan ada transaksi jual mobilyang tidak dilengkapi surat kendaraan, ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa ditemukan membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang berwarna merah sarung pisau berwarna hitam panjang $\pm$ 15 Cm yang disimpan dalam 1 (satu) tas kecil dipinggang warna hitam merk Cortec Sport , kemudian ditanyakan pemiliknya terdakwa mengakui miliknya dan tidak ada ijin memilikinya. Selanjutnya

Putusan No.549/PID.Sus/2018/PN.Bks, hal : 5 dari 10 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama temannya di pakiran alfamart jatiasih bekasi tidak mau memilah plastik tetapi mau jual mobil.
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa membawa membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang berwarna merah sarung pisau berwarna hitam panjang $\pm$ 15 Cm tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukan oleh Jaksa Penuntut umum dalam persidangan berupa : 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna merah , sarung pisau berwarna hitam panjang $\pm$ 15 Cm dan 1 (satu) tas pinggang warna hitam merek Cortec Sport oleh saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 bersama saksi Daman als Idut bin Aja akan melakukan menjual mobil merk Daihatsu Xenia No. Pol B- 1744-FVI kemudian dipakiran Alfamart Jatiasih Kota Bekasi mereka turun dari mobil kemudian ditangkap oleh anggota polisi dari Polda Metro jaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual mobilyang tidak dilengkapi surat kendaraan, ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa ditemukan membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang berwarna merah sarung pisau berwarna hitam panjang $\pm$ 15 Cm yang disimpan dalam 1 (satu) tas kecil dipinggang warna hitam merk Cortec Sport , kemudian ditanyakan pemiliknya terdakwa mengakui miliknya dan tidak ada ijin memilikinya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 2 ayat (1) Undang undang

Putusan No.549/PID.Sus/2018/PN.Bks, hal : 6 dari 10 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa SUWADI ALIAS GONDRONG BIN SALKa dan Terdakwa membenarkan identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah diri Terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

2. Unsur “Unsur Yang Tanpa Hak Memasukan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan, Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan Atau Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tersebut mensiratkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan kesengajaan dalam melakukan perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan merupakan sebagai tujuan terdakwa, didasari oleh keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan yaitu: Bahwa benar pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Parkiran Alfamart Jl. Jatiasih Raya Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi terdakwa ditangkap telah menyimpan dan memiliki 1 (satu) bilah pisau bergagang berwarna merah sarung pisau berwarna hitam panjang $\pm$ 15 Cm yang disimpan dalam 1 (satu) tas kecil dipinggang warna hitam merk Cortec Sport dibawa terdakwa secara melawan hukum, dengan cara Awalnya terdakwa pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 bersama saksi Daman als Idut bin Aja akan melakukan menjual mobil merk

Putusan No.549/PID.Sus/2018/PN.Bks, hal : 7 dari 10 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Xenia No. Pol B- 1744-FVI kemudian dipakikan Alfamart Jatiasih Kota Bekasi mereka turun dari mobil kemudian ditangkap oleh anggota polisi dari Polda Metro Jaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual mobil yang tidak dilengkapi surat kendaraan, ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa ditemukan membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang berwarna merah sarung pisau berwarna hitam panjang $\pm$ 15 Cm yang disimpan dalam 1 (satu) tas kecil dipinggang warna hitam merk Cortec Sport , kemudian ditanyakan pemiliknya terdakwa mengakui miliknya dan tidak ada ijin memilikinya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Unsur Yang Tanpa Hak Memasukan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba-Memperolehnya, Menyerahkan, Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan Atau Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dalam pasal 2 ayat (1) Undang undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``membawa senjata tajam`` ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung, pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan perbuatan pidana yang dilakukannya sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang diberikan terhadap Terdakwa bukanlah untuk balas dendam, namun semata-mata sebagai pembelajaran agar Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah dan diharapkan Terdakwa dapat merubah perilakunya dikemudian hari dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan

Putusan No.549/PID.Sus/2018/PN.Bks, hal : 8 dari 10 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pantas dan telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, saksi korban maupun masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim menetapkan bahwa oleh karena barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna merah , sarung pisau berwarna hitam panjang $\pm$ 15 Cm dan 1 (satu) tas pinggang warna hitam merek Cortec Sport dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung, pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan perbuatan pidana yang dilakukannya sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dengan terus terang dan sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat pasal 02 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUWADI ALS GONDRONG BIN SALKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa Senjata Tajam" ;

Putusan No.549/PID.Sus/2018/PN.Bks, hal : 9 dari 10 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUWADI ALS GONDRONG BIN SALKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna merah , sarung pisau berwarna hitam panjang $\pm$ 15 Cm dan 1 (satu) tas pinggang warna hitam merek Cortec Sport dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari : **SENIN** tanggal **14 Mei 2018** oleh kami **FIRMAN PANGGABEAN, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EKA SAHARTA W.L., SH.** dan **ADI ISMET, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL GOPUR, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **SRI ASTUTI, SH** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

EKA SAHARTA W.L., SH.

FIRMAN PANGGABEAN, SH. MH.

ADI ISMET SH.

Penitera Pengganti

ABDUL GOPUR SH.

Putusan No.549/PID.Sus/2018/PN.Bks, hal : 10 dari 10 Hal